



訴願決定書

案 號： 1133030785

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 08 月 22 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131219790 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、2、3、77、93 條
建築法 第 25、86 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1133030785 號

訴願人 鉅○國際股份有限公司

代表人 林○安

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 113 年 4 月 2 日新北工施字第 1130611547 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願係受行政處分之相對人或利害關係人對行政機關之行政處分，認為其違法或不當，致損害其權利或利益時，請求救濟之方法，此觀訴願法第 1 條至第 3 條及**第 18 條**之規定甚明。是提起訴願之主體須為受行政處分之相對人或利害關係人，所謂「利害關係人」，係指法律上有利害關係者而言，不包含事實上、經濟上或情感上之利害關係在內。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 二、緣原處分機關於民國（下同）113 年 3 月 28 日辦理預售屋銷售建案聯合稽查，發現已領得「110 林建字第 399 號建造執照」之建物（位於本市○○區○○路○段 408 號旁，下稱系爭建物），尚未領得使用執照，作為他建案之預售屋及經營汽車販售、保修處所，原處分機關認已違反建築法第 25 條規定，依同法第 86 條規定以 113 年 4 月 2 日新北工施字第 1130611547 號函（下稱系爭號函）命起造人亞○國際開發股份有限公司，自即日起勒令停止使用。訴願人主張其為系爭建物之承租人，不服系爭號函，提起本件訴願。
- 三、查本件系爭號函係以起造人亞○國際開發股份有限公司為受行政處分之相對人，訴願人並非該處分之相對人，而訴願人縱為系爭建物之承租人，惟租賃權屬債權之性質，僅得對債之相對人主張，其對第三人或行政機關並無何種權利可資主張，訴願人僅具經濟上或事實上之利害關係，難認有法律上之利害關係。是訴願人對系爭號函提起訴願，即與訴願法**第 18 條**之規定未合，而非適格之當事人，自不應受理。另訴願人請求停止原處分之執行一節，經查本件並無合法性顯有疑義、執行後將發生難於回復之損害，亦無停止執行之急迫必要性等情事，訴願人訴請停止原處分之執行，顯與訴願法第 93 條第 2 項規定之停止執行要件不合，併予指明。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 劉定基

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 8 月 22 日